

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2290/2530

บริษัท ไทย ประ สหิธิ ประกันภัย จำกัด

นาย วิทยา ฤกษ์อาษา กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 368, มาตรา 867

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 138

คู่ความตกลงทำกันให้นายทะเบียนยานพาหนะฯ วินิจฉัยว่า ส.มีใบอนุญาตขับรถยนต์โดยชอบด้วยกฎหมายที่ได้รับจากนายทะเบียนฯ ในขณะเกิดเหตุคดีนี้หรือไม่ ถ้า นายทะเบียนฯ วินิจฉัยว่า ส. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ที่ได้รับจากนายทะเบียนฯ โดยชอบ โจทก์ยอมแพ้หากวินิจฉัยตรงกันข้ามจำเลยยอมแพ้ ดังนี้เมื่อหัวหน้าแผนกขับขี่รถยนต์ที่ศาลหมายเรียกมาสอบถามแถลงว่าไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่า ส.มีใบอนุญาตขับรถยนต์โดยชอบด้วยกฎหมายที่ได้รับจากนายทะเบียนฯ ในขณะที่เกิดเหตุหรือไม่ คู่ความจึงต้องสืบพยานกันต่อไปเฉพาะ ในประเด็นตามคำทำ เมื่อข้อเท็จจริงที่คู่ความนำสืบมารับฟังได้ว่าในวันเกิดเหตุ ส.มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ออกให้โดยนายทะเบียนยานพาหนะฯ แต่ขาดต่ออายุ การวินิจฉัยคดีว่าฝ่ายใดจะชนะหรือแพ้คดีตามคำทำย่อมจะต้องพิจารณาถึงเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยรายพิพาทประกอบด้วยซึ่งเห็นได้ว่าเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยฯ มีไว้เพื่อไม่ให้ผู้ที่ขับรถยนต์ไม่เป็นหรือไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์มาขับรถยนต์ที่เอาประกันเพราะเกรงจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย การที่ ส. เพียงแต่ขาดต่ออายุใบอนุญาตฯ จึงถือได้ว่า ส.มีใบอนุญาตขับรถยนต์โดยชอบด้วยกฎหมายตามคำทำ โจทก์ต้องเป็นฝ่ายแพ้คดี.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เอาประกันภัยรถยนต์เก๋งยี่ห้อแลนเชอร์ หมายเลข ทะเบียน 9 ค9-2808 กับโจทก์ในวงเงิน 120,000 บาทโดยระบุให้จำเลยที่ 2 เป็น ผู้รับประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยกำหนดเงื่อนไขว่า ผู้รับประกันภัยจะไม่คุ้มครอง ความเสียหายใด ๆต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย หากผู้ขับขี่ในขณะเกิดเหตุไม่ได้รับ อนุญาตให้ขับรถยนต์ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อมาวันที่ 20 ธันวาคม 2522รถยนต์ที่ เอาประกันภัยชนเสาไฟฟ้าได้รับความเสียหาย จำเลยที่ 1แจ้งให้โจทก์ทราบว่าผู้ขับ รถยนต์คือนางสาวแสงจันทร์ ทองดี ซึ่งมีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย โจทก์ ได้จัดการซ่อมแซมเป็นเงิน20,939 บาท และค่ายกกร้ออีก 700 บาท รวมเป็นเงิน 21,639 บาท ต่อมาความปรากฏว่าผู้ขับรถยนต์ชื่อนายสนธิ ชีสาจารย์ ซึ่งไม่มีใบ อนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นการละเมิดต่อโจทก์ จำเลยที่ 2 ได้รับประโยชน์จากการกระทำโดยมิชอบของจำเลยที่ 1จึงต้องใช้เงิน คืนให้โจทก์ ขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงิน 21,639 บาท พร้อม ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2523 จนกว่าจำเลยที่ 1 จะ ชำระเงินให้แก่โจทก์เสร็จ

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ก่อนสืบพยานโจทก์ซึ่งมีหน้าที่นำสืบก่อนสืบเสร็จโจทก์และ จำเลยที่ 1 แกลงรับกันในประเด็นเรื่องค่าเสียหาย และตกลงทำกันให้นายทะเบียน ยานพาหนะกรุงเทพมหานครไม่สามารถวินิจฉัยได้ตามคำทำ โจทก์และจำเลยที่ 1 ขอสืบพยานกันไปเฉพาะในประเด็นตามคำทำ ศาลชั้นต้นหมายเรียกพันตำรวจโท นิวัตต์ เอมะวรรณะ หัวหน้าแผนกขับขีรถยนต์มาสอบถาม พันตำรวจโทนิวัตต์ แกลงว่าไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่านายสนธิมีใบอนุญาตขับรถยนต์โดยชอบด้วย

กฎหมายที่ได้รับจากนายทะเบียนยานพาหนะกรุงเทพมหานครในขณะเกิดเหตุคือวันที่ 20 ธันวาคม 2522 หรือไม่โจทก์และจำเลยที่ 1 จึงต้องสืบพยานกันไปเฉพาะในประเด็นตามคำทำข้อเท็จจริงโจทก์และจำเลยที่ 1 นำสืบรับกันฟังได้ว่า ในวันที่ 20 ธันวาคม 2522 ซึ่งเป็นวันเกิดเหตุคดีนี้ นายสนธิ ธิสาจารย์มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ออกให้โดยนายทะเบียนยานพาหนะกรุงเทพมหานคร แต่ขาดต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ดังกล่าวปัญหาจะต้องวินิจฉัยมีเพียงว่าในวันเกิดเหตุคดีนี้นายสนธิมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่าเมื่อพิเคราะห์คำฟ้องคำให้การและคำทำแล้วจะเห็นเจตนาของโจทก์และจำเลยที่ 1 ที่มีคำทำกันว่านายสนธิมีใบอนุญาตขับรถยนต์โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หมายถึงชอบด้วยกฎหมายตามกรมธรรม์ประกันภัยรายพิพาทเอกสารหมายเลข 1 หรือไม่ อันเป็นประเด็นที่พิพาทกันมานั้นเองหาใช่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ในกรณีทั่ว ๆ ไป ซึ่งมีได้เกี่ยวกับคดีนี้ไม่ การวินิจฉัยจึงต้องพิจารณาถึงเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยรายพิพาทประกอบด้วย และเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยรายพิพาทมีไว้เพื่อไม่ให้ผู้ที่ขับรถยนต์ไม่เป็นหรือไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์มาขับรถที่เอาประกันเพราะเกรงเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย จะทำให้โจทก์ผู้รับประกันภัยต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนมากขึ้น คดีนี้นายสนธิมีใบอนุญาตขับรถยนต์มาก่อนเกิดเหตุ เพียงแต่ขาดต่ออายุใบอนุญาตในระหว่างเกิดเหตุ ซึ่งหาได้หมายความว่าความสามารถในการขับรถของนายสนธิบกพร่องไปไม่ จึงถือได้ว่านายสนธิมีใบอนุญาตขับรถโดยชอบด้วยกฎหมายตามคำทำของโจทก์และจำเลยที่ 1 โจทก์ต้องเป็นฝ่ายแพ้คดี ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้โจทก์ชนะคดี ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลแทนจำเลยที่ 1 โดยกำหนดค่าทนายความรวม 2,400 บาท".

(ดำริ ศุภพิโรจน์-อำนวยการ อินทฤทธิ-สมศักดิ์ จุสวัสด์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้เป็นกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ชำระเบี้ยประกันภัยที่เอาประกันภัยจะต้องได้รับใบอนุญาตขับขี่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ย่อมมีความหมายอยู่ในตัวแล้วว่าจะต้องชำระเบี้ยเป็น ทั้งนี้ผู้รับประกันภัยจะไม่ต้องเสี่ยงในการชดเชยค่าทดแทนสูงเกินไป การที่ผู้ชำระเบี้ยประกันภัยมีใบอนุญาต เพียงแต่ขาดการต่อใบอนุญาตในขณะที่เกิดเหตุ หากทำให้ความสามารถในการชำระเบี้ยสูญสิ้นไปไม่ และจะถือว่าไม่มีใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานเลยก็ไม่ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1971/2513) เว้นแต่ใบอนุญาตถูกยึดหรือเพิกถอนโดยถูกต้องตามกฎหมาย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1299/2521) แต่ถ้าเป็นกรณีเจ้าหน้าที่ยึดแล้วทำลายจึงออกใบแทนให้ ก็คงต้องถือว่าไม่มีใบอนุญาตไม่ผิดเงื่อนไข (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1484/2523) ในกรณีที่เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยกำหนดให้ผู้ชำระเบี้ยที่เอาประกันจะต้องมีใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก แต่ปรากฏว่าขณะเกิดเหตุผู้ชำระเบี้ยมีแต่ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติรถยนต์ซึ่งถือว่าผิดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยผู้รับประกันภัยบอกปิดความรับผิดชอบได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1006/2518) บันทึกข้อตกลงในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ตกลงกันให้ใช้ใบอนุญาตของกรมตำรวจได้ ดังนั้นเมื่อผู้ชำระเบี้ยบรรทุกที่เอาประกันมีใบอนุญาตของกรมตำรวจ แต่ไม่มีใบอนุญาตของกรมการขนส่ง ย่อมใช้ได้ผู้รับประกันภัยจะยกเป็นเหตุให้ปฏิเสธความรับผิดชอบ

ผิดไม่ได้(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 343/2521) อย่างไรก็ตามถ้ากำหนดเพียงจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมาย แม้ผู้ขับรถขณะเกิดเหตุจะมีใบอนุญาตที่ออกโดยพนักงานตำรวจประเทศเดนมาร์ก ไม่สามารถใช้ในประเทศไทยได้ก็จะถือว่าผู้นั้นขับรถในขณะเกิดเหตุไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายหาได้ไม่ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1975/2518) ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าว ศาลฎีกาท่านมุงค้นหาเจตนารมณ์และประเพณีการปฏิบัติของสัญญากรรมธรรม์ประกันภัยแต่ละฉบับ. วัชรินทร์ปัจเจกวิญญูสกุล.